

1502616-96.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICO DOS SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

ERICO DOS SANTOS DE SOUZA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e no art. 33, § 1.º, inc. I da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, e no art. 16, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE OSASCO

FORO DE OSASCO

4.ª vara criminal

AVENIDA DAS FLORES, 703 - JARDIM DAS FLORES

CEP 06110-100 - OSASCO - SP

TELEFONE: (11) 3681-9287

E-MAIL: osasco4cr@tjsp.jus.br

1502616-96.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502616-96.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICO DOS SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

ERICO DOS SANTOS DE SOUZA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e no art. 33, § 1.º, inc. I da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, e no art. 16, caput,

da Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003, em concurso material porque, supostamente, em 27 de novembro de 2020, por volta de 10h10, na Rua Apóstolo Felipe, 38, Conceição, Osasco, tinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 8.000 porções de cocaína, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; tinha em depósito e guardava, sem autorização, dois sacos contendo insumos destinados à preparação de droga, um pesando 25kg e o outro 35kg; possuía uma pistola Brownings calibre 9mm, arma de fogo (então) de uso restrito, municiada com quatro cartuchos, sem autorização.

O denunciado foi notificado (fl. 144) e apresentou defesa prévia (fls. 126/141). Laudo da arma às fls. 158/160.

A denúncia foi recebida em 19 de março de 2021 (fl. 172).

O réu foi citado (fl. 190).

Em audiência, ouviram-se duas testemunhas e o acusado (fls. 191/195 e registros audiovisuais).

Memoriais, fls. 201/204 e 205/214.

Em sentença prolatada em 10 de junho de 2021, houve condenação quanto aos crimes do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, e do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e de multa, de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, na forma do art. 69 do Código Penal, absolvendo-se o réu quanto à acusação de incursão no art. 33, § 1.º, inc. I, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal – indeferido recurso em liberdade (fls. 222/230).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, e decretou a nulidade do capítulo da sentença relacionado ao crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 (fls. 290/299).

Quanto aos dispositivos da Lei de Drogas, a sentença permaneceu inalterada, e o v. Acórdão transitou em julgado (fl. 307).

Aditamento do Ministério Público às fls. 314/315, dando o réu como incurso no art. 16, § 1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material.

Manifestação da Defesa acerca do aditamento (fl. 324).

Aditamento recebido em 09 de dezembro de 2021 (fl. 328).

Manifestações das partes às fls. 335 e 340/341. A Defesa colocou que o réu não sabia da existência da arma, uma vez que estava dentro de uma bolsa que guardou para um conhecido.

É o relatório.

Decido.

Processo em ordem para decisão quanto ao capítulo invalidado.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. O feito tramitou amparado em justa causa, provas de materialidade e indícios de autoria.

Audiência virtual em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não há preliminares.

De antemão, registro que as partes não pugnaram produção de outras provas, e a Defesa incluiu argumento em prol da absolvição.

A decisão se refere somente ao art. 16, § 1.º, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento, o mais, já decidido, com trânsito em julgado.

No que se refere ao art. 16, § 1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/2003, a ação procede.

A materialidade e autoria ficaram demonstradas com os registros dos atos da prisão em flagrante (fls. 01/07), da ocorrência (fls. 08/11), da apreensão de arma (fls. 12/13), e do laudo da arma (fls. 158/160), assim como com a prova oral.

O Policial Civil Gabriel Antonio Ferraz Neto afirmou (registro audiovisual) que tinham denúncia de que em dado imóvel, pessoa de dadas características atuava no tráfico de drogas. Foram até lá, montaram campana a cerca de 150 metros e viram senhora parar o carro e o réu, características compatíveis com as da denúncia, atender. Fizeram a abordagem. O acusado admitiu a conduta. Na casa, de três

cômodos, a sala era usada como quarto, com camas; na cozinha nada de atípico havia; no quartinho se encontraram bolsas com drogas, salvo engano 20.000 porções de cocaína - 8.000 porções mais 12.000 porções. Também se apreenderam mais de 50 quilos de insumos, para aumento do volume de droga. Localizou-se arma. O depoente não conhecia o acusado antes. O depoente foi quem saiu do carro; seu parceiro era o Policial Clayton. Viatura caracterizada no bairro não participou. Na casa estavam a mulher do réu e duas crianças pequenas.

O Investigador de Polícia Clayton Rodrigues Teixeira Lins depôs basicamente no mesmo sentido. Acrescentou que o réu disse que recebia para guarda dos itens, e teria iniciado atividade por necessidades (registro audiovisual).

Em sede extrajudicial, o réu disse (fls. 06/07) que, a pedido, guardou mala e sacos, sem saber o que continham.

Ao Juízo, Erico afirmou (registro audiovisual) que incorreu nos comportamentos de que acusado: estava desempregado, devendo aluguel, não tinha dinheiro nem para comprar pão para as filhas, e, em bar, conversou com pessoa de mesma profissão, pedreiro, e soube que não havia mesmo serviço; quando saía, tal indivíduo, Anderson, chamou-o para conversa, ajustando pagamento de R\$ 600,00 pela guarda dos itens; recebeu as coisas no dia 19 e elas iam ser retiradas no dia 5; desconfiava que havia arma também, pelo jeito que Anderson falou do que ia deixar; fez pensando na família, escondido da esposa; não respondeu antes, apenas sendo detido uma vez, quando comprava droga para consumo. Disse estar casado há 9 anos, também trabalhar como forneiro de pizzeria, que já teve carteira registrada e que suas filhas contam 7 e 3 anos. Terminou afirmando ser a primeira vez que se portava como descrito. Ora, do coletado em contraditório judicial, em cotejo com os elementos de informação da fase inquisitorial, não há dúvida da prática dos fatos descritos no aditamento à denúncia pelo acusado.

A confissão judicial foi corroborada com o mais da prova oral.

Os Policiais Civis Gabriel Antonio Ferraz Neto e Clayton Rodrigues Teixeira Lins disseram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que receberam notícia de depósito de drogas no local, e, em "campana", viram o réu saindo da residência e o abordaram. Na admissão pelo acusado, pediram para verificar a casa dele, e na residência se achou a arma de fogo (pistola 9mm).

E da perícia da arma foi concluído que o número de série do armamento estava suprimido (fls. 158/160).

A posse de arma de fogo, e com numeração suprimida, pelo acusado, é indene de dúvida, da prova oral e do laudo do armamento.

A dificuldade financeira alegada pelo réu, como forma de justificar a prática delitiva, não redunde na excludente do estado de necessidade, em nada estampado.

Pese o empenho da Defesa em colocar, fls. 340/341, que o réu não sabia da arma, o próprio acusado afirmou que o "contratante" falou de forma a se entender que haveria arma entre os itens a serem guardados, e o réu aceitou receber a arma, mesmo que em meio a outras coisas.

O próprio acusado deixou ver sua ciência sobre a arma.

Posto isso, na presença de provas bastantes, de forma a não restar dúvida razoável sobre o que consta do aditamento à inicial, e ausente excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, o caso é de procedência do aditamento.

À dosimetria.

Fixo a pena-base no mínimo legal, 3 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a considerar. E a atenuante da confissão não pode levar as penas para abaixo dos mínimos, o que só é dado a causa de diminuição (Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, sem causa de aumento ou de diminuição.

Não se olvide que o réu já foi condenado definitivamente por tráfico de drogas neste mesmo processo, e, vendo-se duas reprimendas corporais de reclusão, e o total delas somadas, o regime inicial reclusivo é o fechado.

Incabíveis, substituição da reclusão e sursis, por tempo total de reprimenda corporal e insuficiência das benesses à ressocialização.

Levando-se em consideração que o acusado já está em cumprimento de pena pelo delito

de tráfico de drogas, eventual progressão ou detração deverá ser levado a efeito pelo Juízo das Execuções Penais (registro face ao art. 387, § 2.º, do CPP).

Cada dia-multa é no mínimo, não provada, maior fortuna do réu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão formulada no aditamento à inicial, e CONDENO ERICO DOS SANTOS DE SOUZA como também incurso, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, no art. 16, § 1.º, inc. IV, da Lei n.º

10.826/2003, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Deixo de fixar indenização porque não estimada para o crime.

Reitero os termos de fl. 230: "... Indefiro recurso em liberdade. O réu respondeu preso por estar com milhares de porções de cocaína, insumos e arma, num verdadeiro depósito de objetos de ilícitos penais. A pronta liberdade representaria risco à ordem pública, com a reinserção na atividade da organização criminosa e a retomada dos delitos. Não se acredita em mera dificuldade redundar na situação. Não bastasse, a prisão assegura o cumprimento da lei penal. Expeça-se o necessário...". Custas ex lege, observada, eventual gratuidade.

P.I.C..

Osasco, 14 de fevereiro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA